노동사건 전문자문단 운영규정

[공소청 예규 제173호, 노동과][시행 2026. 10. 2.]

<제정 대검 예규 제988호, 2019. 4. 18.>
<개정 대검 예규 제1063호, 2020. 3. 2.>
<개정 대검 예규 제1143호, 2020. 11. 19.>
<개정 대검 예규 제1348호, 2023. 5. 23.>
<개정 공소청예규 제173호, 2026. 10. 2.>

제1조(설치) 노동 · 산업재해사건과 관련한 외부전문가의 의견을 수렴하고 자문을 구하기 위하여 공소청에 노동사건 전문자문단(이하 '자문단'이라 한다)을 둔다.

제2조(자문단의 역할) 자문단은 다음 각 호의 사항에 대하여 의견 제시, 자문 등 역할을 담당한다.

1. 노동 · 산업재해사건과 관련한 이론적 · 실무적 의견 제시
2. 자문 교수 명의의 언론 기고
3. 노동 · 산업재해사건과 관련된 법 규정 및 제도 전반에 관한 개선방안 등 제시
4. 기타 공소청 공공안전부장의 요청 또는 자문단의 의사에 따라 자문단에서 논의하기로 한 사안의 검토 및 의견 제시 등

제3조(구성) ① 자문단은 10인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원은 노동 분야에서 전문성과 학식, 덕망을 갖추고 경험이 풍부한 교수 중에서 성별을 고려하여 검찰총장이 위촉한다.

제4조(임기) 위원의 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 본인의 희망 또는 불가피한 사정이 있는 경우에는 임기만료 이전에 해촉할 수 있다.

제5조(회의) ① 회의는 분기별 1회 정기회의 개최를 원칙으로 하되 사정에 맞춰 회의 개최 일자를 조정할 수 있다.

② 공소청 공공안전부장은 미리 회의 개최 일자, 안건 등을 정해 위원에게 고지한다. 공소청 공공안전부장은 이를 간사에게 위임할 수 있다.

③ 공소청 공공안전부장 또는 각 자문위원은 필요하다고 판단되는 경우 정기회의 외 자문단 회의 개최를 요청할 수 있다.

④ 회의 내용은 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만 필요시, 회의에 출석한 위원 과반수의 동의를 얻어 공개할 수 있다.

⑤ 회의의 진행은 공소청 공공안전부장 또는 공공안전부장의 위임을 받아 공소청 노동과장이 진행하되, 출석 위원 과반수의 동의를 얻어 위원 중 1인이 진행할 수 있다.

⑥ 필요한 경우에는 위원이 아닌 자를 회의에 출석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다.

제6조(간사) ① 자문단의 운영을 위하여 간사를 둔다.

② 간사는 공소청 노동과장, 노동 담당 공소청연구관으로 한다.

③ 간사는 회의에 참석하여 회의 주제에 대한 설명을 하거나 기타 필요한 발언을 할 수 있다.

제7조(수당) 위원에게 예산의 범위 내에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.

제8조(비밀준수의무) 위원은 회의 과정에서 알게 된 내용을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니 된다.

제9조(운영세칙) 이 규정에 정한 것 이외에 노동사건 전문자문단의 운영, 회의 등에 관하여 필요한 사항은 공소청 공공안전부장 또는 공공안전부장의 위임을 받아 노동과장이 위원들과 협의하여 결정한다.

제10조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <2019. 4. 18.>

이 규정은 2019. 4. 18.부터 시행한다.

부 칙 <2020. 3. 2.>

이 규정은 2020. 3. 2.부터 시행한다.

부 칙 <2020. 11. 19.>

이 규정은 2020. 11. 19.부터 시행한다.

부 칙 <2023. 5. 23.>

이 규정은 2023. 5. 23.부터 시행한다.

부 칙 <2026. 10. 2.>

이 규정은 2026. 10. 2.부터 시행한다.